

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת שמחה רוטמן
דני דנון
משה סעדה

פ/25/1324

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – תחולת סעיף 157א – חיבור לחשמל, למים או לטלפון), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 157א 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 157א(ח) –

(1) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) שר הפנים רשאי לקבוע בצו, לאחר התייעצות עם הועדה המחוזית הנוגעת בדבר, כי הוראות סעיף זה לא יחולו בשטח פלוני, אם נתקיימו שניים אלה:

(א) השטח האמור כלול בתכנית שהופקדה המתירה בניה בו;

(ב) הרשות המאשרת חיוותה דעתה כי לאחר אישור התכנית לא תהיה מניעה לקבלת היתר בניה בשטח האמור, לרבות מניעה הנובעת מהתנגדות שהוגשה לתכנית על ידי מי שנפגע במישרין מהתכנית, וההתנגדות מתייחסת למקרקעין שיש לו זכות ישירה בהם."

(2) פסקאות (א1), (ב1) ו-(ג1) – בטלות;

(3) בפסקה (2), במקום "המבנה" יבוא "הבניין", במקום "התכנית המוצעת" יבוא "התכנית שהופקדה" ובמקום "לאותו מבנה" יבוא "לאותו בניין".

2. תחולה צווים שניתנו לפי הוראות סעיף 157א(ח) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לעמוד בתוקפם גם אחרי תחילתו של חוק זה כל עוד לא בוטלו על ידי שר הפנים.

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 307.

דברי הסבר

הצעת החוק מבקשת לבטל את תיקון 136 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – תיקון 136), ולהשיב על כנו את ההסדר הקבוע בסעיף 157א לחוק כפי שנהג ערב התיקון.

סעיף 157א לחוק קובע כי ככלל, מבנים שנבנו שלא כחוק לא יחוברו לחשמל ולתשתיות נוספות. לצד הכלל, קובע הסעיף חריג המסמיך את שר הפנים לאשר את חיבור המבנים בתנאים מסוימים, תוך הקפדה על עמידה בדרישות חוק התכנון והבנייה בדיעבד.

ההסדר הקבוע בסעיף 157א נועד לשרת שתי תכליות חשובות. האחת – תכלית בטיחותית: חיבור מבנה לתשתיות העלולות להוות סיכון, ייעשה רק לאחר שהמבנה צלח את מסלול הרישוי הקבוע בדין, במסגרתו נבחנו היבטי הבטיחות הנדרשים; השנייה – תכלית נורמטיבית: התניית חיבור התשתיות למבנה בעמידה בדרישות החוק, תמנע עבריינות בנייה.

תיקון 136 שנקבע בחודש ינואר 2022 הכשיר, באופן עקרוני, אלפי מבנים שנבנו שלא כחוק. לפי התיקון, דרישת הסף למתן צו המתיר את החיבור היא הגשת תכנית מפורטת בהתאם להוראות החוק ("תכנית מוצעת"), הא ותו לא.

הקלה זו מאיינת למעשה את שתי התכליות שעמדו בבסיס ההסדר המקורי: מבחינה בטיחותית – בוטלה דרישת הסף לקבלת חוות דעתה של הרשות המאשרת בדבר היעדר מניעה לקבלת היתר למבנה; מבחינה נורמטיבית – בוטל כלי יעיל מאד להתמודדות עם תופעת עבריינות הבנייה.

בנוסף, סביר כי ההקלה תרמה בעקיפין לרושם שלילי, לפיו מדינת ישראל עשויה מפעם לפעם להכשיר עבירות בנייה בהיקף סיטונאי.

לאור זאת, מוצע כאמור להשיב את ההסדר הקודם על כנו, כפי שנהג ערב חקיקת תיקון 136. לעניין צווים שניתנו לפי תיקון 136 עד לתחילת חוק זה, מוצע לקבוע כי אלה יעמדו בתוקפם.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)